بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية الإسلامية الموريتانية — شف – أخاء – عدالة

مرسوم رقم 99-137 / و أ / ز د ب م / و ت و /
المحدد للعلاقات بين الإدارة و رابطات آباء التلاميذ
و المبين للإجراءات التنظيمية لنفس الرابطات

إن الوزير الأول

بعد الإطلاع على :
- دستور 20 يوليو 1991
- القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 و المتعلق برابطات آباء التلاميذ و النصوص المعدلة له ، و القانون رقم 73-157 الصادر بتاريخ 2 يوليو 1973
- القانون رقم 69-269 الصادر بتاريخ الفاتح أغسطس 1969 و القاضي بإعادة تنظيم التعليم الثانوي .
- القانون رقم 75-023 الصادر بتاريخ 20 يناير 1975 و القاضي بإعادة تنظيم التعليم الأساسي .
- القانون رقم81-212الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 1981 و الخاص تنظيم التعليم الحر .
- القانون رقم 99-012 الصادر بتاريخ 26 ابريل 1999 و القاضي بإعادة تنظيم التعليم الأساسي .
- المرسوم 28-92 الصادر بتاريخ 18 ابريل 1992 و المحدد لصلاحيات الوزير الأول .
- 84-157 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1984 و القاضي بتنظيم الوزارات الداخلي و المحدد لصلاحيات الوزراء .
- 98-143 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1998 والمعين لبعض أعضاء الحكومة .
- 94-90 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1990 المحدد لصلاحيات وزير الداخلية و البريد و المواصلات و النظام الداخلي الإدارة المركزية في قطاعه
- 85-66 الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1985 المحدد لصلاحيات وزير التهذيب الوطني و النظام الداخلي للإدارات المركزية التابعة لقطاعه .
- الاستماع لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 29 شتمبر 1999

يرسم :

المادة 1 : عملا بالمادة 14 من القانون 99-012 الصادر بتاريخ 26 ابريل 1999 القاضي بإصلاح النظام التربوي الوطني و تطبيقا لإجراءات القانون 64-098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 المتعلق برابطات أباء التلاميذ و النصوص المعدلة له يرمي المرسوم الحالي إلي تنظيم العلاقات ما بين الإدارة و رابطات أباء التلاميذ و إلي تحديد المهام الموكلة إلي هذه الرابطات و طرق تنظيمها .

المادة 2 : رابطات آباء التلاميذ تتمتع بكونها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و يمكنها أن تكون ذات بعد وطني أو جهوي أو مقاطعي أو بلدي محلي .
كما يسمح لها بإنشاء ممثليات لها أو تكتلات وفق الإجراءات و الطرق المعمول بها
لا يمكن مطلقا أن تتسم هذه الرابطات ب طابع سياسي و لا أن تسعي إلي تحقيق أرباح .
المادة 3 : تشرك رابطات آباء التلاميذ في تنفيذ برامج تنمية التهذيب علي مستوي مختلف الأطوار و الأشكال التعليمية و هي تهدف إلي :
1/ تعبئة و تحسيس آباء التلاميذ حول العملية التربوية باعتبارهم مساعدين للإدارة في أدائها لمهامها لذلك فإنها تمثل آباء التلاميذ في هيئات و هياكل المؤسسات التعليمية .
2/ التشاور مع السلطات و البحث معها عن كافة التحسينات التربوية و المادية الكفيلة بضمان أكبر مردودية للعملية التربوية
لذلك فإن لها أن تسهم في تشييد المباني المدرسية و تجهيزها و صيانتها
المباني و التجهيزات و غيرها من الإنجازات التي تحققها رابطات آباء التلاميذ لصالح مؤسسة تعليمية توضع بشكل تام تحت تصرف نفس المؤسسة و لا تستعمل إلا فيما تخصصه لها الإدارة
3/ بالتشاور المكثف مع السلطات المختصة تسهم رابطات آباء التلاميذ في :
+ إعداد نظام داخلي
+ إنعاش نشاطات اجتماعية و ثقافية أثناء مراحل الدراسة و فيما بعدها
+ التوأمة ما بين المؤسسات التعليمية
+ توفير ظروف صحية مدرسية
+ تسيير المشاريع و الكفالات المدرسية
علاوة علي ما سبق يمكن لرابطات آباء التلاميذ أن تشارك في نشر الكتب المدرسية و الأدوات الداعمة المنسجمة مع البرامج المعمول بها
كما يحق لها أيضا أن تبدي رأيها في كل القضايا التي تعرضها عليها السلطات العمومية .
المادة 4 : ملفات طلب الاعتراف بالرابطات خاضعة للإجراءات المحددة بالقانون 64-098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 و كذا الإجراءات التالية :
1/ يقدم ملف إلي الوزير المكلف بالتهذيب الوطني علي أن يشمل هذا الملف :
* طلب سماح
* محضر اجتماع الجمعية التأسيسية و لائحة بأسماء الذين تم انتخابهم فيها
* خطة عمل و جدول تأسيس هيئات الرابطة
2/ دراسة ملف طلب السماح علي مستوى الوزارة المكلفة بالتهذيب الوطني و إحالته إلي الوزارة المكلفة بالداخلية
المادة 5 : ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم تعطي رابطات آباء التلاميذ بشكل انتقالي مهلة سنة حتى تنسجم مع النصوص الملحقة .
المادة 6 : تلغي كافة الترتيبات التنظيمية السابقة و المنافية لهذا المرسوم .
المادة 7 : تكلف وزارة الداخلية والبريد ووزارة التهذيب الوطني كل في ما يخصها بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية .